

1513177-20.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145811/2021 - 41º D.P. VILA RICA, 18201597 - 41º D.P. VILA RICA, 1663/21/241 - 41º D.P. VILA RICA, 2145811 - 41º D.P. VILA RICA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513177-20.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513177-20.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145811/2021 - 41º D.P. VILA RICA, 18201597 - 41º D.P. VILA RICA, 1663/21/241 - 41º D.P. VILA RICA, 2145811 - 41º D.P. VILA RICA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENATO OLIVEIRA DE MENDONÇA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

JHONNY ÍTALO DA SILVA e RENATO OLIVEIRA DE MENDONÇA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque em data de 28 de maio de 2021, em período de calamidade pública, na Rua Flores da Primavera, 24, São Rafael, por volta das 13h30, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/Capital, previamente ajustados, com

unidade de desígnios e divisão de tarefas, receberam, transportavam e traziam consigo, para venda a terceiros, substâncias entorpecentes causadoras de dependência química e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado Johnny foi notificado (fl.195) e apresentou defesa prévia (fl.209) e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia (fl. 220), citado o réu, havendo em relação ao acusado Renato citação editalícia, estando, pois, na iminência de ser suspenso o processo, nos termos do art. 366, do CPP.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, não sendo interrogado o acusado Jhonny ao final, dada a sua revelia. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento - tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo "trazer consigo droga para fins de tráfico" - concretizou-se a contento em relação ao acusado Johnny, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograrem apreender, durante regular diligência, considerável quantidade de entorpecente e dinheiro proveniente da venda de droga com os acusados.

O acusado RENATO OLIVEIRA DE MENDONÇA, na fase policial, confessou que estava vendendo drogas no local e justificou alegando que se encontra em situação de rua e estava vendendo drogas para poder se alimentar e ter drogas para si. Contou que começou no local há dois dias e recebia R\$90,00 por dia, sem contudo indicar quem seria o patrão, apenas se limitando a dizer que quem o chamou para trabalhar no local fora JHONNY.

Ignorada a versão do acusado JHONNY em juízo, dada sua revelia, ao ser ouvido na fase policial confessou que estava vendendo drogas no local havia dois meses e que já fora conduzido à delegacia quando menor pelo mesmo motivo.

O policial Civil MARCELO GONÇALVES DA SILVA, na fase policial e em juízo, disse que receberam denúncia anônima indicando um ponto de venda de drogas e que ali passaria um veículo para receber os valores apurados com a venda e fornecer as drogas. Após comunicar a chefia, partiram para o local efetuando campanas em diversos dias e horários alternados até que, na data dos fatos, vislumbraram um veículo VW FOX Branco cujas placas puderam observar parcialmente "F***349", em virtude da distância, uma vez que o local é próximo a uma comunidade e a sua presença seria percebida. Ao perceberem que o veículo acima descrito se aproximou e travou conversas com indivíduos ali no local e saiu, após o abandono do local pelo VW FOX, pessoas começaram a se aproximar dos dois que estavam conversando com o motorista do FOX em uma movimentação que dava a entender tratar-se de mercancia de drogas "movimento de biqueira", decidiram então pela abordagem. Abordados RENATO OLIVEIRA DE MENDONÇA e JHONNY ITALO DA SILVA. Em poder do primeiro encontrou-se uma bolsa tiracolo contendo as substâncias com características de drogas ilícitas e embaladas no formato típico do destinado a venda ao consumidor final e com JHONNY R\$70,00 (SETENTA REAIS) em notas de 5 e de dois reais, além de papel de contabilidade do tráfico. Enquanto observavam a movimentação, puderam notar que JHONNY recebia os valores e RENATO entregava o "produto". Ambos confirmaram que estavam no local vendendo drogas e que Renato fora contratado por Jhonny, recebendo R\$90,00 reais por dia trabalhado.

O policial Civil RAPHAEL SOUZA DE GOES, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de viatura.

É de se asseverar, no caso, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o

compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais. Confira-se:

"Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Fosse realmente dúbia ou até mesmo frágil a prova, como alega a d. defesa e teriam as testemunhas policiais divergido em pontos relevantes, sendo então absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido.

Assim sendo, harmonizando-se esses relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial, não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, está devidamente comprovada pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 150/152), além da confissão dos réus, não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação quando de qualquer forma se evidencia destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente.

Em relação à agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, isto é, referente ao estado de calamidade pública, desconsidera-se-a, uma vez que não foi provado que os acusados se valeram desse estado para a prática do crime.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JHONNY ÍTALO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal,

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, sem alteração na segunda fase, dado o teor da Súmula nº 231, do STJ, obtendo-se, portanto, a pena de 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, sem incidência da figura privilegiada, pois há nos autos notícia de que o réu faz do tráfico o seu modus vivendi, dele necessitando à sua sobrevivência, dedicando-se assim de forma habitual a práticas criminosas.

O regime prisional inicial é o semiaberto, decretada desde já a sua prisão preventiva por ter descumprido as obrigações a que estava jungido (fl.107), tornando incerta a aplicação da lei penal com o seu paradeiro desconhecido.

Defiro desde já a incineração das drogas e o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 13 de abril de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA